Decreto Supremo Nº 020-2025-MIDAGRI

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL VALOR DE LAS RETRIBUCIONES ECONÓMICAS POR EL USO DEL AGUA Y POR EL VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS A APLICARSE EN EL AÑO 2026

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, es función de la Autoridad Nacional del Agua, elaborar el método y determinar el valor de las retribuciones económicas por el derecho de uso de agua y por el vertimiento de aguas residuales en fuentes naturales de agua, valores que deben ser aprobados por decreto supremo;

Que, el artículo 91 de la Ley de Recursos Hídricos establece que, la retribución económica por el uso del agua es el pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos los usuarios de agua, como contraprestación por el uso del recurso, sea cual fuere su origen, retribución que es establecida por la Autoridad Nacional del Agua, en función de criterios sociales, ambientales y económicos;

Que, el artículo 92 de la acotada Ley, señala que la retribución económica por el vertimiento de agua residual es el pago que el titular del derecho efectúa por verter agua residual en un cuerpo de agua receptor;

Que, el Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, en el numeral 176.2 del artículo 176 y el numeral 180.2 del artículo 180 disponen que, la Autoridad Nacional del Agua establece la metodología para determinar el valor de las retribuciones económicas por el uso del agua superficial y subterránea y por el vertimiento de agua residual tratada;

Que, con Resolución Jefatural N° 457-2012-ANA la Autoridad Nacional del Agua aprueba la «Metodología para determinar el valor de las retribuciones económicas por el uso de agua y por el vertimiento de aguas residuales tratadas», que propone una fórmula común (para el uso del agua y para el vertimiento de agua residual tratada) y simple para implementar el pago de las retribuciones económicas por parte de los sectores productivos y de servicios para la gestión integrada de los recursos hídricos;

Que, la Autoridad Nacional del Agua, a través del Informe Técnico N° 0004-2025-ANA-DARH/CABE de la Dirección de Administración de Recursos Hídricos refiere que el PBI crecería 3,5 % en 2025 y 3,2 % en 2026, similar a lo previsto en el IAPM; sin

embargo, se registra una recomposición a nivel de componentes en la proyección del crecimiento económico para el año 2026; [1]

Que, el citado Informe indica que los sectores primarios crecerían 2,7 % en 2025 (IAPM: 4,1 %), afectados por paralizaciones temporales de minas, mantenimiento de plantas de hidrocarburos y cierre de puertos pesqueros, correspondiente a la primera temporada de anchoveta; sin embargo, en 2026 se acelerarían y crecerían 4,1 % (IAPM: 3,4 %), sostenidos por la recuperación de la actividad pesquera y producción agrícola en un contexto de condiciones climáticas favorables, y una mayor producción minera por el impulso de proyectos cupríferos; mientras que los sectores no primarios crecerían 3,5 % en 2025 (IAPM: 3,4 %) y 3,2 % en 2026 (IAPM: 3,2 %), impulsados por la mayor demanda interna, que dinamizará a los sectores de construcción y la manufactura no primaria, así como por el fortalecimiento del mercado laboral e ingresos de las familias que se traducirán en mayores niveles de consumo, lo cual se verá reflejado en la dinámica favorable de los sectores comercio y los servicios;

Que, el citado Informe menciona que se proyecta que la inflación interanual se elevará en los siguientes meses para ubicarse en 1,7 % en 2025 y 2,0 % en 2026 [2], también refiere que la tasa anual, agosto 2024 a agosto 2025, muestra una variación de 1,16 % [3];

Que, el valor de las retribuciones económicas por el uso del agua y por el vertimiento de aguas residuales tratadas a aplicarse en el año 2026, es establecida en forma diferenciada según el tipo de uso del agua y, según el tipo de aguas residuales y fuente generadora, tomando en cuenta criterios sociales, económicos y ambientales;

Que, asimismo, el Informe materia de comentario, refiere que, para determinar el valor de las retribuciones económicas por el uso del agua, se considera el volumen anual de agua utilizado en metro cúbico, un valor específico diferenciado para los principales usos en Moneda Nacional (Sol) por metros cúbicos, tomando en cuenta los criterios económicos para los sectores productivos y criterios sociales para el sector poblacional y agrario; también, considera un coeficiente de modulación, que integra criterios ambientales, los que incluyen la disponibilidad hídrica y la presión antrópica que se presenta sobre el recurso hídrico en las cuencias hidrográficas, clasificándolas para el uso de agua superficial en disponibilidad alta o muy alta, disponibilidad media o baja y estrés hídrico hasta escasez hídrica; y, para el uso de agua subterránea la clasifica en acuíferos subexplotados, acuíferos en equilibrio, y acuíferos sobreexplotados;

---

[1] MEF: Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029, 28/08/25.
[2] BCRP: Reporte de Inflación - Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2025-2026, 11/09/25.
[3] INEI: Informe Técnico N° 09 - Variación de los Indicadores de Precios de la Economía, 01/09/25.

Decreto Supremo

Que, de igual modo, para establecer el valor de las retribuciones económicas por el vertimiento de aguas residuales tratadas, se ha tenido en cuenta el volumen anual vertido según autorización en metro cúbico; asimismo, un valor específico por el vertimiento de agua residual tratada en Moneda Nacional (Sol) por metro cúbico, en función a la peligrosidad de las sustancias contenidas en el efluente; también comprende criterios ambientales, en base a la sensibilidad del cuerpo receptor, clasificándolos según las categorías de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental aprobadas con Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, diferenciando así la retribución económica de aquellos vertimientos de aguas residuales tratadas que se efectúen sobre cuerpos naturales de agua sensibles a la contaminación;

Que, en virtud al inciso 41.2 del artículo 41 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2025-PCM, el presente proyecto normativo se considera excluido del alcance del AIR Ex Ante y siendo que, no requiere del Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) Ex Ante previo a su aprobación;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; y, la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos;

DECRETA:

Artículo 1.- Valor de las retribuciones económicas por el uso del agua superficial con fines agrarios

Aprobar el valor de las retribuciones económicas por el uso del agua superficial con fines agrarios a aplicarse en el año 2026, en Moneda Nacional (Sol) por metro cúbico, de acuerdo con lo consignado en los Anexos que forman parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Valor de las retribuciones económicas por uso del agua superficial con fines no agrarios

2.1 El valor de las retribuciones económicas por el uso del agua superficial con fines no agrarios a aplicarse en el año 2026, en Moneda Nacional (Sol) por metro cúbico, es el siguiente:

Disponibilidad Hídrica	Administración Local del Agua	Uso			
		Poblacional	Industrial*	Minero	Otros usos**
		S/ / m^3			
Alta	Tambo - Alto Tambo, Camaná - Majes, Ocoña - Pausa, Colca-Siguas-Chivay, Mala Omas-Cañete, Barranca, Huaraz, Santa - Lacramarca - Nepeña (con excepción de la cuenca hidrográfica Nepeña), Santiago de Chuco, Tumbes, Chinchipe - Chamaya, Bagua - Santiago, Utcubamba, Chotano - Llaucano, Las Yangas - Suite, Cajamarca, Crisnejas, Huamachuco, Pomabamba, Huari, Alto Marañón, Iquitos, Alto Amazonas, Alto Mayo, Tarapoto, Huallaga Central, Tingo María, Alto Huallaga, Pucallpa, Atalaya, Perené, Tarma, Pasco, Mantaro, Huancavelica, Ayacucho, Bajo Apurímac, Medio Apurímac - Pachachaca, Alto Apurímac - Velille, Pampas, La Convención, Sicuani, Cusco, Tahuamanu - Madre de Dios, Tambopata - Inambari, Ramis, Huancané, Juliaca y Ilave.	0.0055	0.0988	0.1270	0.0412
Media	Chili, Chaparra - Acarí, Grande, Pisco, San Juan, Chancay - Huaral, Huaura, Moche - Virú - Chao, Jequetepeque, Motupe – Olmos - La Leche, Medio y Bajo Piura, Alto Piura, San Lorenzo y Chira.	0.0220	0.1976	0.2540	0.0824
Baja	Caplina - Locumba, Moquegua, Ica, Río Seco, Chillón -Rímac - Lurín, Casma - Huarmey, Chicama, Santa -Lacramarca - Nepeña (considera sólo la cuenca hidrográfica Nepeña), Chancay - Lambayeque y Zaña.	0.0385	0.2964	0.3810	0.1236

* Aplicables por el uso de agua en centrales termoeléctricas.

Decreto Supremo

** Aplicables para cualquier clase de derecho de uso de agua otorgado con la denominación de Otros usos. Y, para los demás usos de agua que no cuenten con valor en el presente dispositivo legal.

2.2 El uso de agua con fines acuícolas para el año 2026, se encuentra inafecto al pago de la retribución económica, de acuerdo con lo previsto en la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1195, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Acuicultura, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2016-PRODUCE.

2.3 El uso de agua superficial con fines energéticos, en la etapa de generación de energía eléctrica, para el año 2026, se determina de conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y el artículo 214 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM.

Artículo 3.- Valor de la retribución económica por el uso del agua superficial en proyectos especiales entregados en concesión

El valor de la retribución económica por el uso del agua, en Moneda Nacional (Sol) por metro cúbico, que pagan los usuarios que reciben el servicio de suministro de agua de los concesionarios de los Proyectos Especiales entregados en Concesión para el año 2026, es equivalente a 2.61 % de la tarifa correspondientes al año 2026.

Artículo 4.- Valor de las retribuciones económicas por el uso del agua superficial y subterránea para autorizaciones de uso del agua en proyectos energéticos

El valor de las retribuciones económicas por el uso del agua superficial en proyectos energéticos y actividades complementarias, a aplicarse en el año 2026, en Moneda Nacional (Sol) por metro cúbico, es el siguiente:

Ejecución de obras y actividades complementarias	Pruebas Hidráulicas
Valor S/ / m^3	
0.2193	0.00017

Artículo 5.- Valor de las retribuciones económicas por el uso del agua superficial y subterránea con fines medicinal, recreativo y turístico

El valor de las retribuciones económicas por el uso del agua superficial y subterránea con fines medicinal, recreativo y turístico, a aplicarse en el año 2026, en Moneda Nacional (Sol) por metro cúbico, es el siguiente:

Agua superficial	Agua Subterránea	Uso Medicinal, Recreativo y Turístico
Disponibilidad Hídrica	Estado del Acuífero	S/ / m³
Alta	Subexplotado	0.0509
Media	En Equilibrio	0.1018
Baja	Sobreexplotado	0.1527

Artículo 6.- Valor de las retribuciones económicas por el uso del agua subterránea con fines agrarios y no agrarios

6.1 El valor de las retribuciones económicas por el uso del agua subterránea con fines agrarios y no agrarios, a aplicarse en el año 2026, en Moneda Nacional (Sol) por metro cúbico, es el siguiente:

Estado de Acuífero	Nombre de Acuífero	Uso				
		Agrario	Poblacional	Industrial*	Minero	Otros usos**
		S/ / m³				
Sub Explotado	Zarumilla, Tumbes, Quebrada Casitas Bocapán, Alto Piura, Medio y Bajo Piura, Chancay Lambayeque, Zaña, Jequetepeque, Moche, Virú, Chao, Santa, Lacramarca, Nepeña, Casma, Pativilca, Chancay - Huaral, Mala, San Juan (Chincha), Cañete, Pisco, Palpa, Acarí, Chili, Moquegua, La Leche (margen izquierda), Pastaza, Carhuapanas, Potro, Morona, Mayo, Alto Purús, Taraucá, Alto Yurúa, Alto Laco, Santiago, Cenepa, Alto Marañón II, Alto Apurímac, Cuenca Camaná, Mauri Caño, Uchusuma, Quilca, Vítor,	0.0011	0.0055	0.0988	0.1270	0.0412

Decreto Supremo

	Chinchipe, Chamaya, Chira, Camaná, Crisnejas, Biabo, Huayabamba, Suches, Ramis, Mantaro, Alto Marañón V, Mauri Chico, Callaccame, Ilave, Putumayo, Napo, Manití, Nanay, Itaya, Tahuayo, Tigre, Illpa, Urubamba, Huamansaña, Ilo, Ocoña, Pachitea, Perené, Cutivireni, Anapatí, Tapiche, Cushabatay, Aguaytía, Tamaya, Yavarí, Pucará Azángaro, Tahuamanu, De las Piedras, Alto Madre de Dios, Alto Acre, Tambo, Tambopata, Inambari, Alto Huallaga, Bocapán, Utcubamba, Caravelí, Chóchopa, Huaura, Coquina, Pescadores, Supe, Quebrada Seca, Quebrada Fernández, Quebrada Cabuyal, Chala, Sama, Poyeni, Nazca, Callalli, Camaná-Majes, Grande, Yanacocha, Iquitos, Pucallpa y Llallimayo.					
En Equilibrio	Chicama, Fortaleza, Chillón, Rímac, Lurín, Culebras, Chaman, Atico, Cháparra, Chorunga, Huaytire - Gentilar, Pampa de Palo, Locumba, Cinto, Titijones, Viscachas, Yauca, Azufre, Coata, Olmos-Cascajal, Huarmey, Chilca, Asia-Omas y Chala.	0.0022	0.0220	0.1976	0.2540	0.0824
Sobreexplotado	Motupe, La Leche (margen derecha), Ica, Villacuri, Lanchas y Caplina.	0.0033	0.0385	0.2964	0.3810	0.1236

* Aplicables por el uso de agua en centrales termoeléctricas.

** Aplicables para derechos de uso de agua otorgados con la denominación de Otros usos. Y, para los demás usos de agua que no cuenten con valor en el presente dispositivo legal.

6.2 Para el caso de los acuíferos no contemplados en el cuadro anterior, se asigna un valor de retribución económica teniendo en cuenta el ámbito de competencia de la Administración Local del Agua, en el que se ubican, conforme al siguiente cuadro:

Estado de Acuífero	Administración Local del Agua	Uso				
		Agrario	Poblacional	Industrial*	Minero	Otros usos**
		S/ / m³				
Sub Explotado	Alto Amazonas, Alto Huallaga, Bagua-Santiago, Camaná-Majes, Chinchipe-Chamaya, Chira, Colca-Siguas-Chivay, Huallaga Central, Crisnejas, Huamachuco, Iquitos, Pucallpa, San Lorenzo, Tambo - Alto Tambo, Tarapoto, Ocoña, Utcubamba, Santiago de Chuco, Pomabamba, Alto Marañón, Tingo María, Atalaya, Perené, Tarma, Pasco, Huancavelica, Ayacucho, Bajo Apurímac, Medio Apurímac-Pachachaca, Alto Apurímac-Velille, Pampas, Sicuani, Tahuamanu - Madre de Dios, Tambopata - Inambari, Ramis, Huancané e Ilave.	0.0011	0.0055	0.0988	0.1270	0.0412
En Equilibrio	Chicama, Fortaleza, Chillón, Rímac, Lurín, Culebras, Alto Apurímac-Velille, Alto Mayo, Cajamarca, Chotano, Llaucano, Cusco, Huaraz, Huari, Jequetepeque (cuenca alta), Juliaca, La Convención, Las Yangas-Suite y Mantaro.	0.0022	0.0220	0.1976	0.2540	0.0824

* Aplicables por el uso de agua en centrales termoeléctricas.
** Aplicables para derechos de uso de agua otorgados con la denominación: Otros usos. Y, para los demás usos de agua que no cuenten con valor en el presente dispositivo legal.

Decreto Supremo

Artículo 7.- Valor de la retribución económica por el uso de agua de mar en actividades productivas

El valor de la retribución económica por uso de agua de mar en actividades productivas, a aplicarse en el año 2026, en Moneda Nacional (Sol), es de S/ 0.0024 por metro cúbico.

Artículo 8.- Valor de las retribuciones económicas planas por el uso del agua superficial y subterránea

8.1 El valor de la retribución económica plana por el uso del agua superficial con sistema de abastecimiento de agua propio, así como por el uso de agua subterránea con fines agrarios, a aplicarse en el año 2026, en Moneda Nacional (Sol), es equivalente a Once y 00/100 Soles (S/ 11,00), por el uso de volúmenes menores o iguales a los indicados en el cuadro siguiente:

Agua superficial	Agua Subterránea	Uso Agrario
Disponibilidad Hídrica	**Estado del Acuífero**	**m^3**
Alta	Subexplotado	10,000
Media	En Equilibrio	5,000
Baja	Sobreexplotado	3,334

8.2 El valor de la retribución económica plana para el uso del agua superficial y subterránea con fines industriales o mineros, a aplicarse en el año 2026, en Moneda Nacional (Sol), es equivalente a Ciento Cuarenta y Dos y 00/100 Soles (S/ 142,00), por el uso de volúmenes menores o iguales a los indicados en el cuadro siguiente:

Agua Superficial	Agua Subterránea	Uso	
Disponibilidad Hídrica	**Estado del Acuífero**	**Industrial**	**Minero**
		m^3	
Alta	Subexplotado	1,436	1,116
Media	En Equilibrio	718	558
Baja	Sobreexplotado	479	372

8.3 El valor de la retribución económica plana para el uso del agua superficial

con fines poblacionales, a aplicarse en el año 2026, en Moneda Nacional (Sol), es equivalente a Ciento Veinte y 00/100 Soles (S/ 120,00), por el uso de volúmenes menores o iguales a los indicados en el cuadro siguiente:

Disponibilidad Hídrica	m^3
Alta	21,900
Media	5,475
Baja	3,127

8.4 El valor de la retribución económica plana para el uso del agua subterránea con fines poblacionales, a aplicarse en el año 2026, en Moneda Nacional (Sol), es equivalente a Sesenta y 00/100 Soles (S/ 60,00), por el uso de volúmenes menores o iguales a los indicados en el cuadro siguiente:

Estado del Acuífero	m^3
Subexplotado	10,944
En Equilibrio	2,736
Sobreexplotado	1,564

8.5 El valor de la retribución económica plana para el uso del agua superficial y subterránea con fines medicinal, recreativo y turístico, para el año 2026, en Moneda Nacional (Sol), es equivalente a Ciento Treinta y Ocho y 00/100 Soles (S/ 138,00), por el uso de volúmenes menores o iguales a los indicados en el cuadro siguiente:

Agua Superficial	Agua Subterránea	Uso
Disponibilidad Hídrica	Estado del Acuífero	Medicinal, Recreativo y Turístico
		m^3
Alta	Subexplotado	2,700
Media	En Equilibrio	1,350
Baja	Sobreexplotado	900

Decreto Supremo

8.6 El valor de la retribución económica plana para el uso del agua superficial y subterránea con fines «Otros usos», para el año 2026, en Moneda Nacional (Sol), es equivalente a Ciento Treinta y Ocho y 00/100 Soles (S/ 138,00), por el uso de volúmenes menores o iguales a los indicados en el cuadro siguiente:

Agua Superficial	Agua Subterránea	Uso
Disponibilidad Hídrica	**Estado del Acuífero**	**Otros usos m^3**
Alta	Subexplotado	3,342
Media	En Equilibrio	1,671
Baja	Sobreexplotado	1,114

8.7 El valor de la retribución económica plana para el uso del agua superficial y subterránea, que deben pagar las organizaciones comunales encargadas de la prestación de servicios de saneamiento en los centros poblados del ámbito rural, a aplicarse en el año 2026, en Moneda Nacional (Sol), se aplica de acuerdo con los rangos establecidos en el cuadro siguiente:

Rangos de volúmenes de agua utilizado (m^3)	Retribución Económica Plana (S/)
Menor o igual a 45,000	74
Mayor a 45,000 y menor o igual a 90,000	148
Mayor a 90,000 y menor o igual a 135,000	222

8.8 Para las organizaciones comunales que utilizan volúmenes mayores a 135,000 m^3, la determinación de la retribución económica para el año 2026, en Moneda Nacional (Sol), se efectúa multiplicando el volumen de agua utilizado por el valor de las retribuciones económicas por el uso del agua superficial con fines poblacionales, establecido en el artículo 2 numeral 2.1 del presente Decreto Supremo.

Artículo 9.- Valor de las retribuciones económicas por el vertimiento de aguas residuales tratadas

9.1 El valor de las retribuciones económicas por el vertimiento de aguas residuales tratadas, a aplicarse en el año 2026, en Moneda Nacional (Sol), por metro cúbico, es el siguiente:

Tipos de aguas residuales según fuente generadora			Clasificación del cuerpo de agua superficial receptor de vertimiento			
			Categoría ECA-Agua 1	Categoría ECA-Agua 2	Categoría ECA-Agua 3	Categoría ECA-Agua 4
			S/ / m³			
Aguas residuales domésticas			0.0087	0.0082	0.0073	0.0076
Aguas residuales municipales			0.0095	0.0089	0.0079	0.0083
Aguas residuales industriales	Aguas residuales generadas en el proceso productivo de las actividades del sector	Saneamiento y otros*	0.0044	0.0041	0.0036	0.0038
		Energía	0.0701	0.0658	0.0584	0.0612
		Minería	0.0788	0.0740	0.0656	0.0688
		Agroindustria	0.0182	0.0171	0.0151	0.0159
		Industria	0.0354	0.0333	0.0295	0.0309
		Pesquería	0.0269	0.0252	0.0224	0.0234

*Aguas residuales generadas en los procesos de potabilización y desalinización de agua

9.2 Para el caso de titulares de autorizaciones de vertimiento por volúmenes menores o iguales a 100,000 m³ anuales, la determinación de la retribución económica para el año 2026, en Moneda Nacional (Sol), se efectúa multiplicando un volumen de 100,000 m³ por los valores indicados en el cuadro ubicado en el numeral precedente, según el tipo de aguas residuales y la sensibilidad del cuerpo receptor que corresponda.

9.3 Las organizaciones comunales encargadas de la prestación de servicios de saneamiento en los centros poblados del ámbito rural, que cuenten con autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas, abonan para el año 2026, una retribución económica plana, en Moneda Nacional (Sol), equivalente a Ochenta y Seis y 00/100 Soles (S/ 86,00).

Artículo 10.- Publicación

El presente Decreto Supremo y sus Anexos se publican en las Sedes Digitales del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (www.gob.pe/midagri), y de la Autoridad Nacional del Agua (www.gob.pe/ana), en la misma fecha de publicación del presente

Decreto Supremo

dispositivo en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 11.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. - Vigencia
El presente Decreto Supremo entra en vigencia el 01 de enero de 2026.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco.

JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República

VLADIMIR GERMÁN CUNO SALCEDO
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego